

부동산투자자문회사 감독규정안

제2009-433호, 2009.08.25.

제2015-571호, 2015.08.18.

제2018-1068호, 2018.08.13.

제1392호, 2021.05.17.

제1796호, 2024.09.24.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「부동산투자회사법」(이하 "법"이라 한다), 동법 시행령(이하 "시행령"이라 한다), 동법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다)에서 국토교통부장관에게 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 법·시행령 및 시행규칙에서 정하는 바에 의한다.

제2장 등록 등

제3조(등록의 신청) ① 법 제23조제1항에 따라 등록을 하고자 하는 자는 별지 제1호 서식에 따른 등록신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 국토교통부장관은 등록신청서류에 미비한 사항이 있는 경우에는 1주 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.

제4조(등록 처리 기간) ① 제3조제1항에 따른 의한 부동산투자자문회사 등록

의 처리 기간은 등록신청일부터 30일 이내로 한다. 이 경우 처리기간의 계산에 있어서 등록신청일은 산입하고 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일은 산입하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 제3조제2항에 따라 국토교통부장관이 등록신청서류의 보완을 요청하는 경우 그 보완기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

제5조(등록의 실시) ① 국토교통부장관은 법 제23조제2항 및 시행령 제24조에 따른 의한 등록요건의 충족여부를 확인하여 등록을 실시하며 등록 관련 사항을 등록부에 기재하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 등록을 결정한 경우에는 시행령 제23조제4항 각호의 사항을 기재한 등록증을 지체 없이 신청인에게 직접 또는 우편으로 교부하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 등록부 및 등록증의 서식은 각각 별지 제2호 및 제3호에 의하여 작성한다.

제6조(등록신청의 철회) ① 등록신청인이 등록신청을 철회하고자 하는 경우에는 등록신청 철회서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 등록신청철회서는 별지 제4호에 의하여 작성한다.

제7조(신고사항) ① 부동산투자자문회사는 등록사항 중 다음 각호의 하나에 해당하는 사항이 변경되는 경우에는 변경일로부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 별지 제5호 서식에 따라 이를 신고하여야 한다.

1. 시행령 제23조제1항제1호부터 제3호까지
2. 자산운용전문인력

② 부동산투자자문회사가 그 업무를 폐지하고자 하는 때에는 별지 제6호 서

식에 따라 국토교통부장관에게 이를 신고하여야 한다.

제3장 전전 영업질서의 유지

제8조(등록사실의 고지) ① 부동산투자자문회사는 자산의 투자·운용에 관한 자문 및 평가 등의 업무를 수행하고자 하는 경우에는 부동산투자회사 기타 고객과 투자자문계약을 체결하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 부동산투자자문회사는 국토교통부장관에게 등록된 회사임을 알려야 한다.

③ 제1항과 관련하여 부동산투자자문회사는 제5조제2항에 따른 등록증을 쉽게 알 수 있는 장소에 비치하여야 한다.

제9조(투자자문계약등) ① 부동산투자자문회사는 부동산투자회사 기타 고객과 투자자문계약을 체결하고자 할 때에는 다음 각호의 사항을 기재한 서면자료(이하 "계약권유문서"라 한다)를 고객에게 교부하여야 한다.

1. 투자자문의 범위 및 제공방법
2. 투자자문 업무의 수행에 관하여 회사가 정하고 있는 일반적인 절차 또는 지침
3. 투자자문 업무를 실제로 수행하는 자산운용전문인력의 성명 및 주요경력
4. 고객과의 이해상충 방지를 위하여 회사가 두고 있는 절차
5. 투자자문계약과 관련하여 고객이 부담할 책임내용
6. 수수료의 산정에 관한 사항
7. 기타 제1호부터 제6호까지 외에 고객이 계약체결여부를 결정하는데 중요한 판단기준이 되는 사항

② 부동산투자자문회사가 부동산투자회사 기타 고객과 투자자문계약을 체결

하고자 할 때에는 다음 각호의 사항을 기재한 서면에 의하여야 하며, 동 계약 내용은 제1항에 따른 서면자료에 기재된 내용과 상이해서는 아니된다.

1. 계약당사자에 관한 사항
2. 계약기간 및 계약일자
3. 계약변경 및 계약해지에 관한 사항
4. 제1항 각호에 규정된 사항
5. 투자자문계약의 대상인 고객재산의 규모

③ 제1항에 따른 계약권유문서의 기재요령은 별지 제7호와 같다.

제10조(수수료) 부동산투자자문회사는 고객으로부터 당초의 투자자문계약시에 약정한 수수료외의 대가를 추가로 받아서는 아니된다.

제11조(금지 행위) 부동산투자자문회사는 투자자문 업무를 수행함에 있어 다음 각호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 부동산등의 투자와 관련하여 일정한 이익의 보장 또는 이익의 분할을 약속하거나 손실의 전부 또는 일부를 부담할 것을 약속하는 행위
2. 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 정당한 근거 없이 투자자문을 하는 행위
3. 투자자문의 범위를 넘어 의뢰자 명의로 직접 계약을 체결하거나 투자하는 행위
4. 허위의 사실 기타 풍설을 유포하는 행위
5. 업무상 지득한 비밀을 타인에게 누설하는 행위
6. 부동산등에 관한 공정한 거래질서를 해치고 투자자의 투자판단을 오도할 우려가 있는 행위

제4장 업무감독

제12조(영업보고서의 제출) ① 부동산투자자문회사는 매분기 종료일로부터 45일 이내에 영업보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 영업보고서는 별지 8호에 의하여 작성한다.

제13조(영업보고서 등의 비치·공시) 국토교통부장관은 다음 각호의 서류를 일반인이 열람할 수 있도록 비치·공시하여야 한다.

1. 제5조의 규정에 의한 등록증
2. 제12조의 규정에 의한 영업보고서

제14조(계약서등의 보존) 부동산투자자문회사는 고객과의 분쟁방지를 위하여 다음 각호의 서류를 5년간 보존하여야 한다.

1. 계약권유문서 및 계약관련서류(계약변경 및 계약해지서류를 포함한다)
2. 고객에게 제공한 투자자문의 내용을 기록한 서류
3. 제12조에 따른 영업보고서 및 감사보고서

제5장 보칙

제15조(외국어로 된 서류) 관련법령, 이 훈령에 의하여 국토교통부장관에게 신고·제출하는 제반 서류중 외국어로 작성된 서류는 한글번역본을 첨부하여야 한다.

제16조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 8월 19일까지 효력을 가진다.

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

국토교통부장관 귀중

() 등록 신청서

부동산투자회사법 제23조제1항의 규정에 의하여 () 등록을 신청합니다. 등록신청서 및 첨부서류의 기재내용은 사실과 다름이 없습니다.

년 월 일

상 호 : _____

주 소 : _____ (우편번호)

_____ (전화번호, 팩스번호)

대표이사 : _____ (인)

연락담당자 : 소속 _____ 직책 _____

성명 _____ (인)

전화번호 _____

I . 회사의 개황

1. 상 호 (국문) (영문)	
2. 회사 설립일	
3. 주소, 전화번호, 팩스번호	
4. 사업 목적	
5. 정관상 회사의 존속기간 및 해산사유	

II . 자본금 등에 관한 사항

1. 주식의 총수

(. . . 현재)

발행예정 주식총수	발행주식총수	미발행 주식총수

2. 발행한 주식의 내용

(. . . 현재)

구 분	종 류	발행주식수	발행가액 총액	비 고

[주당 액면가액 :]

3. 주요출자자 현황

주요출자자명	국적	생년월일 또는 사업자등록번호	소유주식수	지분율(%)	신청인과의 관계

* 신청인과의 관계는 최대주주, 주요출자자와의 특수관계인인 주주 여부를 기재

Ⅲ. 임직원에 관한 사항

1. 임원에 관한 사항

1) 임원수 : 명(상근 : 명, 비상근 : 명)

직위	성명	생년월일	소유주식수 (비율)	주요경력	상근 여부	전문인력 여부

* 경력증명서 첨부

2) 임원의 겸직상황 등

직위	성명	상근여부	겸직내용				다른사업을 영위하는 경우 그 사업내용
			상호	직위	상근여부	주요업무	

2. 직원에 관한 사항

☐ 직원수 : 명

성명	직위	주요경력	담당업무
계명			

3. 자산운용전문인력에 관한 사항

□ 자산운용전문인력수 : 명(임원 : 명, 직원 : 명)

직위	성명	생년월일	소유주식수 (비율)	주요경력

* 부동산투자회사법 제22조의 규정에 의한 자산운용전문인력의 해당여부
및 상근임을 증빙할 수 있는 서류 첨부

IV. 업무수행 방법

1. 투자자문을 수행하는 영업소의 명칭 및 소재지
2. 투자자문계약에 관한 업무를 수행하는 조직체계
3. 투자자문에 관한 내부지침 등
4. 기타

※ 첨부서류

1. 정관
2. 법인등기부등본(행정정보 공동 이용을 통해 확인)
3. 자본금의 납입을 증명할 수 있는 서면
4. 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서면
5. 본점·지점의 명칭 및 위치를 기재한 서류
6. 사업계획서
7. 자산운용전문인력의 이력서 및 경력 증명서
8. 재무제표와 그 부속서류

부동산투자자문회사 등록부

등록 번호	상 호	등록일	설립일	본점 소재지	자본금	대표이사	비 고

※ 등록번호는 등록연도, 일련번호의 순으로 구성한다.

- 등록연도 : 연도의 마지막 두자리수

[별지 제3호 서식]

등록번호 :

() 등록증

상 호 :

소재지 :

대표자 :

등록일자 :

년 월 일

국 토 교 통 부 장 관 (인)

국토교통부장관 귀중

() 등록신청 철회서

부동산투자자문회사감독규정 제6조의 규정에 따라 ()의 등록신청을 철회하고자 합니다.

1. 철회 사유
2. 향후 등록신청계획 등

년 월 일

상 호 :

주 소 : (우편번호)

(전화번호, 팩스번호)

대표이사 : (인)

국토교통부장관 귀중

() 변경 신고서

부동산투자자문회사감독규정 제7조의 규정에 의하여 ()의 변경사항을
아래와 같이 신고합니다.

- 아 래 -

※ 아래사항의 세부내용은 별첨1 내지 5에 따른다.

년 월 일

상 호 : _____

주 소 : _____ (우편번호)

_____ (전화번호, 팩스번호)

대표이사 : _____ (인)

※ 신고기한(10일 이내) 이후에 신고하는 경우에는 지연사유서를 첨부할 것

(별첨 1)

상호 또는 소재지 변경

1. 변경 내용

변경일자	변 경 전	변 경 후
	주소, 전화번호, 팩스번호, 우편번호 등을 기재	주소, 전화번호, 팩스번호, 우편번호 등을 기재

2. 변경 사유

3. 변경사항의 대고객 통지여부 및 방법

※ 첨부서류 : 법인등기부등본, 상호변경시 기존 등록증 원본

(별첨 2)

자본금 변경

1. 변경내용

변경일자	변경전	변경후

2. 변동내역

일 자	주식종류	변동 주식수	변동금액	변동후 자본금	변동사유

※ 첨부서류 : 법인등기부등본

(별첨 3)

임원 변경

1. 변경 내용

변경일자	변 경 전	변 경 후

2. 임원 선임

직 위	성 명	생년월일	상근여부	선임일	주요경력	자산운용 전문인력여부

※ 경력증명서 첨부

3. 임원 해임

직 위	성 명	상근여부	해임일	사 유

4. 변경후 임원현황

직 위	성 명	생년월일	상근여부	선임일	겸직여부 (겸직내용)	자산운용전문인력 여 부

※ 첨부서류 : 법인등기부등본

(별첨 4)

자산운용전문인력 변경

1. 변경 현황

	변경전 전문인력		변경후 전문인력		변경사유
	임원	직원	임원	직원	
성명					

2. 변경 내역(신규채용 및 자격취득시)

직 위	성 명	생년월일	변경일	주요경력

* 부동산투자회사법 제22조의 규정에 의한 자산운용전문인력임을 증빙할 수 있는 서류 첨부

3. 변경 내역(퇴직 및 자격상실시)

직 위	성 명	생년월일	변경일	퇴직 및 자격상실시 담당업무

4. 변경사항의 대고객 통지여부 및 방법

* 자산운용전문인력 변경에 따른 고객통지, 계약서 변경등의 내용을 기재

국토교통부장관 귀중

() 폐지 신고서

당사는 ()을 폐지하고자 함에 있어 부동산투자회사법감독규정 제7조의 규정에 의거 이를 신고합니다.

1. 상호 및 소재지
2. 대표이사
3. 등록번호 및 등록일자
4. 폐지를 위한 이사회 의사록 사본
5. 폐지시기 및 사유
6. 폐지공고내용, 공고예정일 및 공고신문
7. 향후 처리계획
8. 신청일 현재 회사의 재무현황
9. 투자자문계약 규모 및 고객수
10. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항
11. 폐지를 위한 주주총회 의사록 사본, 부동산투자자문회사 등록증 원본,
폐지를 위한 신문공고문 사본(폐지완료후 제출)

년 월 일

상 호 : _____

주 소 : _____ (우편번호)

_____ (전화번호, 팩스번호)

대표이사 : _____ (인)

계약권유문서의 기재요령

1. 투자자문의 범위 및 제공방법

- 가. 투자자문의 범위 및 내용을 구체적으로 기재하여야 한다.
- 나. 투자자문대상 부동산 및 부동산관련 유가증권의 범위를 구체적으로 기재하여야 한다.
- 다. 투자조언의 방법을 구술, 문서 기타의 방법으로 구분하고 구체적인 조언방법 및 시기를 기재하여야 한다.
- 라. 당해 부동산투자자문회사와 이해관계가 있는 회사가 소유하고 있는 부동산에 관한 권유를 하고자 하는 경우에는 고객에게 미리 그 사실을 통보한다는 내용을 기재하여야 한다.
- 마. 고객의 투자자문 요구 방법이나 시기에 특별한 제한이 있는 경우 그 내용을 기재하여야 한다.

2. 투자자문 업무의 수행에 관하여 회사가 정하고 있는 일반적인 절차 또는 지침

- 업무절차 또는 지침은 고객의 학력·경력 및 부동산투자경험 등을 고려하여 당해 고객이 이해할 수 있도록 쉽고 간명하게 기재하여야 한다.

3. 투자자문 업무를 실제로 수행하는 자산운용전문인력의 성명 및 주요경력

- 가. 당해 임직원이 과거 투자자문 대상 재산의 투자실적을 경력으로 기재하여서는 아니된다.
- 나. 주요경력에는 전·현 직장의 근무부서 및 기간, 재직시 담당업무, 주요자격증 취득현황 및 업무관련 주요학위 취득현황중 주요내용을 기재하여야 한다.

4. 고객과의 이해상충방지를 위하여 회사가 두고 있는 절차

- 고객과의 이해상충이 발생할 수 있는 경우를 기재하고 이를 방지하기 위해 회사가 두고 있는 절차의 구체적인 내용을 기재하여야 한다.

5. 투자자문계약과 관련하여 고객이 부담할 책임의 내용

- 가. 부동산투자자문회사감독규정 제11조의 규정에서 정하고 있는 부동산 투자자문회사의 금지행위를 간략하게 기재하여야 한다.
- 나. 포괄적 면책조항등 고객에게 부당하게 불리한 내용을 기재하여서는 아니된다.

6. 수수료 산정에 관한 사항

- 가. 당해 회사의 일반적인 수수료 체계를 기재하여야 한다.
- 나. 당해 투자자문계약에 적용되는 수수료 산정방법, 수수료 지급시기 및 방법 등을 구체적으로 기재하여야 한다.
- 다. 계약의 중도해지시 환매수수료 산출방식 및 환급절차를 기재하여야 한다.

영 업 보 고 서(제 분기)

○○ 회사

20 년 월 일부터
20 년 월 일까지

I. 회사 개황

- 1. 회사의 연혁
- 2. 영업의 개요
- 3. 자본금 변동사항

(단위 : 백만원)

증(감)자 일자	주식종류	증(감)자액	증(감)자후 자본금	비고

※ 비고란에는 증감 사유를 기재

4. 임원 현황

성명	직위	선임일	임기만료	경력	상근여부	자산운용 전문인력여부

5. 자산운용전문인력 현황

직위	성명	생년월일	주요경력 및 자격
계			

6. 영업소 현황

영업소 명칭	설치연월일	주소(전화번호, 팩스번호)	직원수
계			

7. 대차대조표 및 손익계산서(서식생략)

- 투자자문수익은 부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사의 영업활동과 관련된 투자자문수익(이하 "주된 투자자문수익"이라 함)과 기타의 투자자문수익으로 구분 기재

II. 투자자문 현황

1. 투자자문계약현황

1) 부동산투자회사의 영업활동과 관련된 투자자문계약

투자자문업무의 종류	고객	투자자문 업무담당자	진행여부	비고

- ※ 최근 1년간 계약된 투자자문업무를 기재
진행여부는 자문계약의 진행 또는 종료 여부를 기재함

2) 기타의 투자자문계약

투자자문업무의 종류	고객	투자자문 업무담당자	진행여부	비고

- ※ 최근 1년간 계약된 투자자문업무를 기재
고객은 개인과 법인으로 구분기재하며 법인은 업종별로 구분기재함
진행여부는 자문계약의 진행 또는 종료 여부를 기재함

2. 투자자문종류별 투자자문수수료 현황

1) 부동산투자회사의 영업활동과 관련된 투자자문계약

(단위 : 백만원)

투자자문 업무의 종류	전(분)기 수수료		당(분)기 수수료		증감율(%)	비고
	금액	비율(%)	금액	비율(%)		

※ 수수료는 기업회계기준에 따라 인식될 해당 분기의 수수료 수익을 의미하여 회계연도말의 경우 전기 및 당기 수수료를 기재함

2) 기타의 투자자문계약

(단위 : 백만원)

투자자문 업무의 종류	전(분)기 수수료		당(분)기 수수료		증감율(%)	비고
	금액	비율(%)	금액	비율(%)		

※ 수수료는 기업회계기준에 따라 인식될 해당 분기의 수수료 수익을 의미하며 회계연도말의 경우 전기 및 당기 수수료를 기재함

3. 고객별 투자자문수수료 증감현황

1) 부동산투자회사의 영업활동과 관련된 투자자문계약

(단위 : 백만원)

고객	전(분)기 수수료		당(분)기 수수료		증감율(%)	비고
	금액	비율(%)	금액	비율(%)		

※ 수수료는 기업회계기준에 따라 인식될 해당 분기의 수수료 수익을 의미하여 회계연도말의 경우 전기 및 당기 수수료를 기재함

2) 기타의 투자자문계약

(단위 : 백만원)

고 객	전(분)기 수수료		당(분)기 수수료		증감율(%)	비고
	금액	비율(%)	금액	비율(%)		

※ 수수료는 기업회계기준에 따라 인식될 해당 분기의 수수료 수익을 의미하여 회계연도말의 경우 전기 및 당기 수수료를 기재함
 고객은 개인과 법인으로 구분기재하며 또한 법인은 업종별로 구분기재함

4. 투자자문수수료 체계